



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº : 2004.32.00.711706-3
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
REQUERENTE : WELTON YUDI ODA
REQUERIDO : UNIÃO FEDERAL
RELATOR : Juiz Federal PAULO ARENA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto por **WELTON YUDI ODA** em desfavor da **União Federal**, com fulcro no artigo 14, §2.º, da Lei n.º 10.259/2001, no qual alega haver divergência entre o acórdão recorrido, da lavra da Turma Recursal da Seção Judiciária do Amazonas, e o entendimento firmado pelo STJ (EResp 63068/RJ; Resp 657026/SE e EDResp 504144/SP), no sentido de que os juros de mora incidem desde o evento danoso, nas indenizações por dano moral.

Trata-se de ação na qual se pretende o pagamento de indenização pela omissão do Poder Legislativo em elaborar projeto de lei concedendo reajuste salarial aos servidores públicos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e o acórdão da Turma Recursal reformou em parte o julgado para condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), **acrescidos de correção monetária e juros legais desde a data do**



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

acórdão.

Inconformado o autor interpôs o presente incidente (fls. 53/56), em que afirma que a jurisprudência dominante do STJ fixa o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso e não da decisão que o arbitrou, conforme consta do acórdão ora impugnado.

Houve contrarrazões da União Federal (fls. 65/70).

A União interpôs pedido de uniformização regional (fls. 71/77), bem como recurso extraordinário (fls. 78/86).

Ambos os incidentes e o recurso foram admitidos pela Turma Recursal de origem, conforme decisão de fl. 88.

Remetido o feito ao Supremo Tribunal Federal, foi dado provimento ao extraordinário, para julgar improcedente a ação (fls. 93/94).

Desta decisão, a parte autora apresentou recurso de Agravo (fls. 112/127), ao qual foi negado provimento (fls. 132/136). Opostos embargos de declaração (fls. 143/149), a decisão de fls. 93/94 foi cassada, tendo sido determinado, primeiramente, o processamento dos pedidos de uniformização regional e nacional (fls. 154/155).

Quanto ao primeiro, sequer foi conhecido pela Turma de Uniformização Regional da 1ª Região (fl. 165).

Em nova análise, este Pedido de Uniformização Nacional não foi admitido (fls. 172/173). Contudo, ao apreciar pedido de submissão, o Presidente



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

desta TNU admitiu o incidente, eis que caracterizada a divergência (fls. 185/187).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº : 2004.32.00.711706-3

ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

REQUERENTE : WELTON YUDI ODA

REQUERIDO : UNIÃO FEDERAL

RELATOR : Juiz Federal PAULO ARENA

VOTO

1. Da tempestividade

De início, considero que o presente Pedido de Uniformização foi apresentado dentro do prazo regimental de dez dias (art. 15, § 4º, RI/TNU).

2. Do conhecimento

Com efeito, oportuno colacionar a ementa do acórdão recorrido, que reformou a sentença de improcedência:

“SERVIDOR PÚBLICO. MORA DO EXECUTIVO NO ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI DE REAJUSTE SALARIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO STF – ADIN 2061. DANOS MORAIS. ENUNCIADO Nº 01 DA TURMA RECURSAL AM/RR. CABIMENTO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO DEVE OBSERVAR CRITÉRIOS DE BOM SENSO E RAZOABILIDADE.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

1. A concepção moderna de dano moral comporta o entendimento de que o agente é responsável pelo simples fato da violação, sendo desnecessária prova do prejuízo em concreto (precedentes STJ – RESP 331517);
2. Presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva de agente público, ante a ausência de norma regulamentadora cuja iniciativa privativa compete ao chefe do Poder Executivo;
3. Enunciado nº 01 da Turma Recursal do JEF AM/RR: “É devida indenização por dano moral, em face do não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste salarial dos Servidores Públicos, conforme mora reconhecida pelo STF (ADIN 2061)”
4. O “*quantum*” da indenização merece ser fixado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), dado o número de servidores vinculados à União e ante a ausência de prova de prejuízos de maior extensão;
5. Nas hipóteses de indenização por dano moral, o termo *a quo* da correção monetária é a data em que o valor foi fixado e, não do efetivo prejuízo sob pena de se prestigiar o locupletamento indevido.
6. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. Recurso da parte conhecido e parcialmente provido.”

De outro lado, observo que a parte recorrente apontou como paradigmas alguns arestos provenientes do e. STJ, dos quais transcrevo as seguintes ementas:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUROS MORATÓRIOS. FLUÊNCIA. TERMO INICIAL.

No campo da responsabilidade extracontratual, mesmo sendo objetiva a responsabilidade, como na hipótese, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Embargos conhecidos, mas rejeitados.”



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

(EResp 63.068/RJ – Relator Ministro Milton Luiz Pereira, Relator para acórdão Ministro César Asfor Rocha – DJ 04.08.2003)

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. TERMO A QUO. DA DATA DA FIXAÇÃO DO QUANTUM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 43/STJ.

1. Os juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, ainda que objetiva, têm como termo inicial a data em que ocorreu o evento danoso. Súmula 54 do STJ.

2. Nas indenizações por dano moral, o termo a quo para a incidência da correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor, não se aplicando a Súmula 43/STJ.

3. Recurso especial parcialmente provido.”

(Resp 657.026/SE – Relator Ministro Teori Albino Zavascki – DJ 11.10.2004)

Pois bem, do cotejo entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmáticos do STJ, tenho por configurada a divergência, já que, enquanto a decisão da **Turma Recursal do Amazonas** afirma que a **correção monetária os juros legais incidem a partir da data do acórdão**, os **paradigmáticos** estabelecem que o **termo a quo dos juros de mora é a data do evento danoso**, a teor da **Súmula 54 do STJ**.

Em sendo assim, conheço do presente incidente.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

3. Do mérito

No mérito, é de se dar provimento ao presente pedido de uniformização. Fundamento.

Com efeito, é assente na jurisprudência do STJ que nas hipóteses de indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora segue a orientação da Súmula nº 54: **“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”**.

A fim de corroborar tal entendimento, trago à colação as ementas a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - SÚMULA 54/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. II - A jurisprudência pacificada nesta Corte é no sentido de que os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso quando a responsabilidade é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 deste Superior Tribunal de Justiça. III - A orientação das Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, nos casos de indenização por danos morais, é no sentido de que o termo inicial da correção monetária é o momento da fixação de valor definitivo para a



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

condenação. V - O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos VI - Agravo Regimental improvido.”

(STJ - AGRESP 201000753352 - Relator(a) SIDNEI BENETI - Órgão julgador TERCEIRA TURMA – Fonte DJE DATA:29/06/2010)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TORTURA. REGIME MILITAR. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.)

1. Apesar de impugnado o ponto referente ao termo inicial dos juros moratórios no agravo regimental, a Segunda Turma desta Corte Superior manteve-se silente a respeito do tema. 2. Entretanto, é caso de manter a decisão agravada no ponto, pois consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a contar do evento danoso. Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

(STJ - EARESP 200800642078 - Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES - Órgão julgador SEGUNDA TURMA – Fonte DJE DATA:02/10/2009)

Em sendo assim, é de se acolher o pedido de uniformização da recorrente (Fazenda Nacional), para firmar o entendimento de que os juros de mora, quando do dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, tem por marco inicial a data do evento danoso.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Com isso, é de se reformar nesse ponto o acórdão prolatado.

ANTE O EXPOSTO, e em face das fundamentações expendidas, voto no sentido de **CONHECER** o incidente de uniformização e, no mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO** para o fim de uniformizar o entendimento no sentido de que os juros de mora, quando do dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, tem por marco inicial a data do evento danoso, pelo que reformo, neste ponto, o v. acórdão da Turma Recursal de origem.

Outrossim, o julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

É como voto.

Brasília/DF, 06 de setembro de 2011.

Paulo Arena
Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária: VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO

Requerente: WELTON YUDI ODA
Proc./Adv.: PETER ALEXANDER DA COSTA LANGE

Requerido(a): UNIÃO
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

Origem: AM - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
Proc. Nº.: 2004.32.00.711706-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: JOSÉ SAVARIS, JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, RONIVON DE ARAGÃO, SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA E JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº : 2004.32.00.711706-3
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS
REQUERENTE : WELTON YUDI ODA
REQUERIDO : UNIÃO FEDERAL
RELATOR : Juiz Federal PAULO ARENA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.

1. É assente o entendimento de que, em se tratando de indenização por danos morais, decorrente de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ ("os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual").

2. Não incidência da Súmula 362 do STJ.

3. Incidente conhecido e provido, com a determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.



PODER JUDICIÁRIO
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o pedido constante destes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, CONHECER do Pedido de Uniformização e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório, do voto e da ementa nele constantes, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Brasília/DF, 06 de setembro de 2011.

Paulo Arena
Juiz Federal Relator